

TRIBUNALE DI MACERATA
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

ISTANZA DI VENDITA IMMOBILIARE EX ART. 567 C.P.C.

Nella procedura di esecuzione immobiliare **RGE n. 1/2022**

Giudice: Dott. Enrico Pannaggi

Promossa da: Banca di San Marino S.p.A. (C.F. 91007200404)

- creditrice procedente -

Nei confronti di: Mobilcom S.r.l. (COE SM19832 - CF: 93052830432)

- debitore esecutato -

Ill.mo Sig. Giudice dell'Esecuzione,

Banca di San Marino S.p.A., con sede in Faetano, Repubblica di San Marino, Strada della Croce n. 39, C.F. 91007200404, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Dott.ssa Francesca Mularoni, cittadina sammarinese, nata a San Marino il 04.10.1971, Codice ISS 21143, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Roberto Andreoni del Foro di Urbino, (CF: NDRRRT68E18G479O), PEC: avvrobertoandreoni@puntopec.it, dall'Avv. Erica Catani del Foro di Pesaro, (codice fiscale CTNRCE76S43L500L), indirizzo PEC: ericacatani@pec.ordineavvocatipesaro.it, nonché dall'Avv. Rosaria Moroni del Foro di Macerata, (CF: MRNRSR61C64F517R), PEC: avvrosariamoroni@cnfpec.it, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Macerata (MC), Borgo Sforzacosta n. 70, giusta procura in calce all'atto di pignoramento immobiliare notificato il 03.12.2021, dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il Fax n. 0549 977370 o PEC: ericacatani@pec.ordineavvocatipesaro.it,

PREMESSO CHE



- con atto di pignoramento immobiliare notificato in data 03.12.2021, l'Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Macerata, a garanzia del credito vantato dalla creditrice procedente Banca di San Marino S.p.A. nei confronti di Mobilcom S.r.l., C.O.E. SM 19832, C.F. 93052830432, con sede in Dogana (RSM), via Ranco Mauro n. 10, in persona del liquidatore e legale rappresentante Sig. Ribichini Oscar (CF: RBCSCR68M08E783U), giusta mutuo ipotecario a rogito del Notaio dott. Davide Zanotti della Repubblica di San Marino, rep. 1774 del 5.12.2011, dichiarato esecutivo nel territorio della Repubblica Italiana con decreto di accoglimento del 05.10.2018 del Tribunale di Macerata (2137/2018 R.G.V.), munito di formula esecutiva in data 22 ottobre 2018 e notificato al debitore in data 16.11.2018, ha pignorato i seguenti beni immobili, oggetto di ipoteca volontaria, come da nota di iscrizione del 07.12.2011, Reg. gen. n. 17004; Reg. part. 3154 già depositata in atti in sede di iscrizione a ruolo, per la quota di 1/1 del diritto di piena proprietà:

- a) immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC), distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via Palestro n. 20, piano: S1, Sezione Urbana 1, Foglio 11, Particella 864, sub. 8, Zona Cens. 1, Cat. C/6, Classe 2, Cons. 115 mq, s.c. 127 mq, r.c. € 196,00;
- b) immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC) distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via Palestro n. 20, piano: S1, Sezione Urbana 1, Foglio 11, Particella 864, sub. 11, Zona Cens. 1, Cat. C/6, Classe 3, Cons. 50 mq, s.c. 55 mq, r.c. € 100,71;
- c) immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC), distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via F. Baracca n. 23, piano: 2, Sezione



- Urbana 1, Foglio 18, Particella 686, sub. 2, Zona Cens. 1, Cat. A/3, Classe 1, Cons. 4 vani, s.c. 64 mq, r.c. € 247,90;
- d) immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC), distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via F. Baracca n. 23, piano: T, Sezione Urbana 1, Foglio 18, Particella 686, sub. 6, Cat. aera urbana, Cons. 12 mq;
- e) immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC), distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via F. Baracca n. 23, piano: T, Sezione Urbana 1, Foglio 18, Particella 686, sub. 10, Zona Cens. 1, Cat. C/2, Classe 1, Cons. 4 mq, s.c. 4 mq, r.c. € 3,51;
- f) immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC), distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via Fontanella, piano: T, Sezione Urbana 1, Foglio 11, Particella 1237, Zona Cens. 1, Cat. C/6, Classe 2, Cons. 63 mq, s.c. 79 mq, r.c. € 107,37;
- g) immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC), distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via Fontanella n. 20, piano: T, Sezione Urbana 1, Foglio 11, Particella 864, sub. 16, Zona Cens. 1, Cat. C/1, Classe 5, Cons. 130 mq, s.c. 143 mq, r.c. € 2.309,60;
- h) immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC) distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via Fontanella n. 20, piano: T, Sezione Urbana 1, Foglio 11, Particella 864, sub. 17, Zona Cens. 1, Cat. C/2, Classe 6, Cons. 2 mq, s.c. 3 mq, r.c. € 4,03;
- i) immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC), distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via Fontanella n. 20, piano: T, Sezione Urbana 1, Foglio 11, Particella 864, sub. 3, graffata Particella 918,



Zona Cens. 1, Cat. A/3, Classe 3, Cons. 6,5 vani, s.c. 134 mq, r.c. € 570,68;

j) immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC), distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via Palestro n. 20, piano: S1 - 1, Sezione Urbana 1, Foglio 11, Particella 864, sub. 9, Zona Cens. 1, Cat. C/6, Classe 3, Cons. 68 mq, s.c. 73 mq, r.c. € 136,96

- è in corso la trascrizione dell'atto di pignoramento presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Macerata;
- è decorso il termine di cui all'art. 501 c.p.c.

Tutto ciò premesso **Banca di San Marino S.p.A.**, come sopra rappresentata e difesa,

chiede

che la S. V. Ill.ma, previ i prescritti adempimenti, voglia autorizzare la vendita dei beni pignorati come sopra descritti, salvo errori o omissioni.

Si riserva la produzione della nota di trascrizione del pignoramento e del certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari di cui all'art. 567 c.p.c..

Ai sensi di legge, si dichiara che il valore della controversia è pari ad Euro € 499.659,91 e che sono stati versati a titolo di contributo unificato Euro 278,00 in quanto trattasi di procedura esecutiva immobiliare.

Macerata, 14 gennaio 2022

Avv. Roberto Andreoni

Avv. Erica Catani

Avv. Rosaria Moroni

